СХЕМА: Как зафиксировать устное поручение на допработу

Ситуация

Заказчик устно просит доделать лестничную клетку, увеличить площадь отмостки или заменить материал. Вы начинаете работу - а потом заказчик говорит: 'Я такого не говорил' или 'Это в договоре включено'.

Алгоритм фиксации (выполняйте СРАЗУ)

1. ПЕРЕПИСКА. Напишите в мессенджер / email: 'Подтверждаю получение поручения на [что именно]. Ожидаю письменное подтверждение сроков и цены. До начала работ согласуем условия; вопрос неотложных действий проверим отдельно.' Сохраните скриншоты.
2. СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА. В тот же день составьте служебную записку руководителю объекта с описанием: кто, когда, что просил, в каком присутствии. Подпишите у руководителя.
3. ЖУРНАЛ РАБОТ. Внесите запись в общий журнал работ: 'Получено устное поручение от [ФИО] на [описание работ]. Ожидается письменное подтверждение.'
4. ФОТОФИКСАЦИЯ. Сделайте фото состояния объекта ДО начала допработ с привязкой к дате (включите геолокацию на телефоне).
5. УВЕДОМЛЕНИЕ. Направьте заказчику официальное письмо с уведомлением о получении поручения (форма — в этом наборе).

Обычный порядок до согласования

- До начала согласуйте объём, цену и сроки. Отдельно проверьте, нет ли оснований для немедленных действий по п. 4 ст. 743 ГК РФ.
- Не принимайте устные обещания 'потом все подпишем' как достаточное согласование объёма, цены и срока.
- До начала работ сохраните доказательства поручения и согласования; одной надежды на последующую оплату недостаточно.
- Не подменяйте актом согласование цены. Если работы уже выполнены, сохраните доказательства объёма и сдачи; отсутствие соглашения само по себе не является основанием скрывать фактически выполненные работы или прекращать документирование.

Когда устное поручение уже выполнено, а документов нет

Ситуация сложная, но не безнадежная. Соберите сохранившуюся переписку и документы по фактически выполненному объёму. Комплект помогает систематизировать материалы и оформить дальнейшее согласование.

Переход к полному комплекту

Комплект «Система оформления и получения оплаты за дополнительные работы» включает: формы поручения, уведомления, расчёт стоимости, журнал и соглашения о цене и сроке.

Стоимость: 24 900 ₽
Страница комплекта: https://nastoronepodryadchika.ru/products/p2-dopolnitelnye-raboty.html

Развилка по дополнительным работам

Для неучтённых в технической документации работ, увеличивающих сметную стоимость, проверьте порядок п. 3 ст. 743 ГК РФ: уведомление заказчика, применимый срок ответа и приостановку соответствующих работ при отсутствии ответа. Обычный срок ответа — десять дней; закон или договор могут устанавливать иной.

Нарушение обязанности по п. 3 создаёт риск утраты права требовать оплату допработ и связанные убытки. Исключение по п. 4 требует доказать необходимость немедленных действий в интересах заказчика, например для предотвращения гибели или повреждения объекта. Сохраните хронологию угрозы, акт, фото и обоснование выполненных неотложных действий.

Если работы уже выполнены, соберите подтверждения уведомления, согласования, необходимости, объёма и сдачи. Претензионную позицию выбирайте по фактам; один подписанный акт не заменяет проверку оснований оплаты.

ГК РФ, ст. 743, п. 3–4 — уведомление, приостановка и неотложные действия

Пример расчёта: 150 м² × 850 руб. = 127 500 руб.; ещё 20 шт. × 1 000 руб. дают общий итог 147 500 руб. В реестре 04 неполная или нечисловая строка должна требовать проверки. Укажите источник объёма, цену и единицы, затем подтвердите согласование и сдачу.

Поддержка: nastoronepodryadchika@yandex.ru. В теме укажите FREE-dop-raboty и имя файла; в сообщении — пункт или ячейку, пример и ожидаемый результат. Приложите копию без конфиденциальных данных.